

1502141-78.2022.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... GDU12001, foi objeto de crime de roubo no dia 29 de outubro de 2022, entre 23h30min, na Avenida Washington Luiz, 600, Vila Magini, Mauá/SP. Após o roubo o denunciado recebeu o veículo e, juntamente com outras pessoas não identificadas, passou a conduzi-lo pelas vias públicas de Mauá. Contudo, por tratar-se de um táxi identificado por adesivo e trafegar com os piscas ligados, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1502141-78.2022.8.26.0540

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2296540/2022 - 01º

DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 28358386 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, IM4389-1/2022 - 1º Distrito Policial de Mauá, 2296540 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDSON APARECIDO ROSSI FILHO

Data da Audiência:

01/12/2022

Em 1 de dezembro de 2022 às 14h30, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, considerando a urgência que o caso requer por se tratar de réu privado de liberdade, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. Preliminarmente, o acusado e o Defensor reuniram-se em sala reservada, sem que nenhum outro participante tivesse acesso ao conteúdo do diálogo por intermédio de reunião, via Teams. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real: o Ministério Público, representado pela Promotora de Justiça, Dra.

Fabiola Castilho Soffner. Presente o réu Edson Aparecido Rossi Filho. Presente o Defensor Público, Dr. Tales Pataias Ramos. Presente a vítima Orlando César Salvador. A seguir, certificou-se a incomunicabilidade das partes, nos termos dos artigos 456 do Código de Processo Civil e artigo 210 do Código de Processo Penal. Por se sentir constrangida, a vítima solicitou que o réu não presenciasse seu depoimento. Iniciados os trabalhos, foi inquirida a vítima, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Na ocasião do procedimento de reconhecimento o réu estava identificado com o número 3. A seguir, pela Defesa foi requerido nova conversa com o acusado antes do interrogatório, sendo possibilitada novamente a reunião reservada, obedecendo todas as prerrogativas estabelecidas em lei. Em seguida pelo MM. Juiz foi interrogado o réu. Encerrada a instrução, o Ministério Público requereu o aditamento da denúncia, nos seguintes termos: "Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 29 de outubro de 2022, em local incerto e na Rua Maceió, 1, Invasão, no Jardim Oratório, nesta cidade e comarca de Mauá, EDSON APARECIDO ROSSI FILHO, já qualificado nos autos, recebeu e conduziu o automóvel veículo RENAULT/LOGAN EXP 16 SCE, GDU12001, coisa que sabia ser produto de crime. Segundo se apurou, o veículo RENAULT/LOGAN EXP 16 SCE, GDU12001, foi objeto de crime de roubo no dia 29 de outubro de 2022, entre 23h30min, na Avenida Washington Luiz, 600, Vila Magini, Mauá/SP. Após o roubo o denunciado recebeu o veículo e, juntamente com outras pessoas não identificadas, passou a conduzi-lo pelas vias públicas de Mauá. Contudo, por tratar-se de um táxi identificado por adesivo e trafegar com os piscas ligados, guardas visualizaram o veículo nessas condições no trânsito, em local e horário com que não condiziam com a normalidade e deram ordem de parada, o que foi desobedecido pelo condutor, ora denunciado. Após breve acompanhamento, o denunciado foi abordado e os demais passageiros do veículo lograram fuga. Neste diapasão, considerando as circunstâncias que gravitam os fatos, o recebimento de veículo identificado como táxi, de pessoas que sequer soube identificar, as condições em que trafegava com o automóvel acima mencionadas, bem como a desobediência a ordem de parada, evidencia que o denunciado recebeu e conduziu veículo produto de crime, ciente da origem espúria do objeto. Ante o exposto, denuncio EDSON APARECIDO ROSSI FILHO como incurso no 180, caput, do Código Penal. Aguardo que, recebida e autuada esta, seja ele citado para oferecer resposta escrita, prosseguindo-se nos demais atos processuais com observância do disposto no artigo 394, do Código de Processo Penal, ouvindo-se a vítima, bem como as testemunhas abaixo arroladas e prosseguindo-se até final condenação. No presente caso, verifica-se que, em que pese o flagrante presumido, tem-se que o réu apresentou filmagens que o coloca em local distante do endereço onde praticado do crime, cerca de 3,5 km, sendo que a fotografia do auto de prisão em flagrante é compatível com as vestes de um dos indivíduos das filmagens. Observo, ainda, que a vítima informou em juízo que reconheceu o réu, notadamente pelo boné e no reconhecimento pessoal não reconheceu o réu por não se recordar da fisionomia. Tais fatos, somados, trazem dúvida razoável acerca da autoria delitiva e, portanto, entendo que é caso de aditamento da denúncia." A Defesa não se opôs ao aditamento e também não pretendeu produzir outras provas. Pelo MM. Juiz, foi dito: "Defiro o aditamento da denúncia. Na sequência foi realizado o reinterrogatório do réu. Em decorrência do aditamento, o réu preencheu os requisitos do benefício da suspensão condicional do processo, previsto no artigo 89 da Lei nº 9.099/95, o Ministério Público ofereceu o benefício da suspensão condicional do processo a ele, que foi aceito pelo réu (gravação audiovisual), desta maneira determino a suspensão do processo pelo prazo de 02 (dois) anos em nome de Edson Aparecido Rossi Filho, mediante cumprimento das seguintes condições:"1) Proibição de ausentar-se da comarca onde reside por mais de trinta dias sem autorização judicial; 2) Comparecimento pessoal, mensal e obrigatório a Juízo, para informar e justificar suas atividades, considerando que o primeiro comparecimento será no primeiro mês subsequente ao da realização desta audiência; 3) Proibição de frequentar determinados lugares de má reputação; 4) Comunicar ao juízo mudança de endereço. Decorrido o período de prova,

sem que ocorra qualquer causa de revogação do benefício, inclusive envolvimento em outros fatos delituosos, será declarada extinta a punibilidade. 5) Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do acusado 6) O acusado sai ciente de que o primeiro comparecimento será nos próximos dias úteis do mês corrente. 7) A instrução foi encerrada e caso haja a revogação do benefício, pelo descumprimento das condições, será aberta vista ao Ministério Público e a defesa para apresentarem os memoriais e o processo será sentenciado. Saem os presentes intimados." NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.